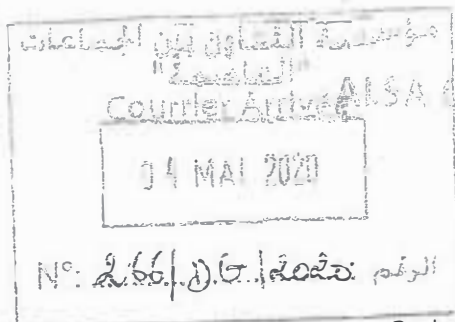




Rabat le 4 Mai 2020

De la part de M. Ramón Fernández-Mijares Moreno
Directeur de La Société ALSA CITY BUS RABAT SALE TEMARA
A Monsieur le Président d'Etablissement de Coopération Intercommunale,
"Al Assima"

OBJET : Financement du parc d'autobus

Monsieur le Président,

Nous faisons Suite à votre communication du 6 février 2020 concernant le financement du parc d'autobus et sa non-conformité par rapport à la loi et au contrat de Gestion Déléguée par la suivante.

Je tiens à vous informer que bien que lesdits véhicules soient financés par des contrats de leasing avec option d'achat, leurs cartes grises reflètent que leur propriété revient à ALSA CITYBUS RABAT SALE TEMARA et non à Maroc Leasing, et réunissent les conditions nécessaires pour son exploitation. D'autant plus que la société se conforme aux dispositions de l'article 36 du contrat de gestion déléguée sur le parc opérationnel et sa mise en œuvre, ainsi qu'au programme d'investissement tel que prévu à l'article 54.

Prière de noter que la méthode de financement des autobus n'impacte aucunement ni la qualité la flotte ni sa mise en service.

En l'attente d'une réponse de votre part, veuillez agréer, Monsieur le Président, l'expression de nos sincères salutations.

Signature :

ALSA CITY BUS RABAT SALE TEMARA SA
ANGLE RUE CADI SRAÏ ET CADI BEN HAMMADI
QUARTIER DE LA FINEDE - RABAT
RC:137149-TF:25902307-IF:34456905
Ramon Fernandez-Mijares Moreno
Directeur Général ALSA CITY BUS RABAT SALE TEMARA S.A.

SPC

RABAT, LE :



A

Monsieur le Directeur Général de la Société
Alsa City Bus Rabat-Salé-Témara

Objet : Financement du parc d'autobus

Monsieur le Directeur Général,

Dans le cadre du suivi de la gestion déléguée du service de transport urbain par autobus de l'agglomération de Rabat-Salé-Témara et faisant suite à votre envoi du 30 janvier 2020 relatif à la documentation des autobus, il nous a été donné de constater que sur les 350 autobus constituant le parc actuel de la gestion déléguée, 94 autobus ont été financés par des contrats de location avec option d'achat.

Il est à signaler que cette pratique enfreint les dispositions des articles 15 de la loi 54-05 et 40 de la Convention, ainsi que son annexe 4 relative aux tarifs et projections financières.

En effet, puisque le parc d'autobus est considéré comme un bien de retour au sens de l'article 40 de la convention, ils doivent donc être inscrits à l'actif immobilisé du Délégué sur la base de leurs valeurs estimées au moment de leur mise à disposition au profit du Délégué, comme précisé par l'article 15 de la loi 54-05. Chose qui demeure impossible pour le cas des biens financés par des contrats de location avec option d'achat.

Compte tenu de l'obligation de vous conformer aux dispositions de la loi 54-05 ainsi que celles du Contrat de gestion Déléguée en vigueur, je vous demande de prendre les mesures nécessaires pour que le parc de tous les bus relève de la propriété définitive du Délégué.

Veuillez agréer Monsieur le Directeur Général l'expression de nos sentiments distingués.

ALSA CITY BUS RABAT-SALÉ-TEMARA SA
ANGLE RUE CADI SAÏYRI ET CADI BEN HAMMADI
QUARTIER DE LA PINÈDE/RABAT
RC:137149 - TR:25992307 - IF:34450985
CNSS: 1378038 - ICE : 002236865000014

Le Président de l'Autorité Déléguée

Jamaa EL MOATASSIM



Rabat, le : 01 Juil 2021

" AL ASSIMA "
N° 239 / 06 / 21

Le Président de l'Etablissement de Coopération
Intercommunale « AL ASSIMA »
(Autorité Délégante)

A

Monsieur le Directeur Général
de la Société Alsa City Bus Rabat-Salé-Témara

Objet: Respect du régime des biens de retour du Service Public.

Monsieur le Directeur Général,

Comme vous le savez, les biens de retour de la Gestion Déléguée, dont le parc des bus, jouissent d'un régime particulier dont l'objectif est la préservation de la continuité du Service Public et la garantie de son bon fonctionnement.

Dans ce cadre, nous vous rappelons que l'article 40 de la Convention de la Gestion Déléguée qui nous lie stipule expressément ce qui suit :

« Les biens de retour sont ceux qui doivent, obligatoirement, revenir au Délégant à l'expiration du Contrat. Ces biens sont inaliénables et sont et demeurent la propriété du Délégant. Ils ne peuvent faire l'objet d'aucun acte de disposition que ce soit par cession, vente, hypothèque, gage, location ou mise à disposition même gratuite par le Délégataire ou par le Délégant pendant toute la durée de la Gestion Déléguée. »

En conséquence, le mode d'acquisition des biens de retour par le Délégataire doit impérativement respecter leur régime, et notamment les règles citées ci-dessus, afin d'éviter toute mise en péril du Service Public et de sa continuité de service.

Ceci dit, nous avons le regret de vous informer que l'acquisition des bus en mode *leasing* est contradictoire avec les principes régissant les biens de retour du Contrat de Gestion Déléguée tel que cités par l'article 40 cité ci-dessus, ledit mode constituerait un manquement à une obligation contractuelle importante incombant au délégataire.

A cet effet, je vous demande de prendre immédiatement les mesures nécessaires pour le respect des dispositions de l'article 40 susvisé afin d'éviter toute mesure coercitive qui pourrait s'imposer pour garantir la bonne exécution du Contrat de Gestion Déléguée et la continuité du Service Public

